

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4365/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
สืบเอก ไพฑูรย์ บุญ กอ แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

จำเลยนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปฝากไว้ในที่รับฝากรถโดยเปิดเผยไม่มีสิ่งใดปิดบังทั้งมิได้เปลี่ยนแปลงสีเดิมของรถทำให้เจ้าของพบเห็นได้โดยง่ายพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยน่าจะไม่ว่าจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการลักทรัพย์ ดังนี้ ยังไม่พอพียงว่าจำเลยกระทำผิดฐานรับของโจร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายบรรจงยืมรถจักรยานยนต์ของกลางไปจากผู้เสียหาย โดยบอกว่าจะนำมาส่งคืนภายใน 20 นาทีแล้วไม่ส่งคืนตามที่ตกลงกันไว้ต่อมาเวลาประมาณ 20 นาทีภาของวันเกิดเหตุผู้เสียหายติดตามไปพบรถจักรยานยนต์ของกลางจอดอยู่ในที่รับฝากรถหน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจพิษณุโลกซึ่งกำลังมีงานลอยกระทงโดยจำเลยเป็นผู้นำไปฝากไว้คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นพฤติการณ์ที่จำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ ปรากฏตามคำเบิกความของผู้เสียหายและภรรยาแต่เพียงว่า ผู้เสียหายพบรถจักรยานยนต์ของกลางในบริเวณที่รับฝากรถหน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจพิษณุโลกเมื่อเวลาประมาณ 20 นาทีภาของวันที่เกิดเหตุตนเอง ผู้เสียหายมองดูแต่ไกลก็เห็นรถจักรยานยนต์ของกลางเพราะไม่มีสิ่งใดปิดบังและสีดยังคงเหมือนเดิม เห็นว่า การที่จำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางไปในงานลอยกระทงซึ่งเป็นที่ชุมนุมชน และนำไปฝากไว้ในที่รับฝากรถอย่างเปิดเผยโดยไม่มีสิ่งใดปิดบัง และมีได้เปลี่ยนแปลงสีเดิมของรถทำให้ผู้เสียหายพบเห็นรถของตนได้โดยง่ายเช่นนี้ เป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยน่าจะไม่วรรู้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการลักทรัพย์แม้จะได้ความจากผู้เสียหายและภรรยาว่าจำเลยรับว่าซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางมาในราคาเพียง 1,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาจริงมาก แต่จำเลยก็น่าสืบว่า ในวันเกิดเหตุให้นายบรรจงยืมเงินไป 1,000 บาทแล้วนายบรรจงมอบรถจักรยานยนต์ของกลางให้ไว้และบอกว่าจะนำเงินมาชำระในวันรุ่งขึ้นโดยจำสิบเอกยงยุทธ เสงี่ยมพงษ์ และพันตรีองอาจรัตนวิชัย มาเบิกความสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว จึงอาจเป็นไปได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสองรับฟังคำบอกเล่าของจำเลยดังกล่าวแล้วเข้าใจผิดว่าจำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางไว้ ซึ่งความจริงจำเลยอาจจะเล่าให้ฟังว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางไว้เป็นประกันเงินกู้ยืมที่จำเลยนำสืบก็ได้ ที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมนั้นก็ปรากฏว่าในบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย

จ.1 ไม่มีข้อความโดยชัดแจ้งว่าจำเลยรับสารภาพในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร ทั้งไม่ปรากฏรายละเอียดว่าจำเลยรับรถจักรยานยนต์ของกลางมาอย่างไร ดังนั้นจะฟังว่าจำเลยรู้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ยังไม่ได้ พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร"

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>